TEMA 05 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 5: LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPIOS. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (Título VIII, arts. 137 a 158; arts. 2, 143 a 152); Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título X, arts. 248 a 250); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

1. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO: NATURALEZA JURÍDICA Y PRINCIPIOS

1.1. Naturaleza Jurídica del Estado Autonómico

La Constitución Española de 1978 (en adelante, **CE**) diseñó en su Título VIII una fórmula de organización territorial descentralizada que rompió radicalmente con el centralismo histórico español. Este modelo no encaja de forma pura en los tipos clásicos del Estado unitario ni del Estado federal decimonónico, configurándose dogmática y jurisprudencialmente como un **Estado compuesto, regional o autonómico** (doctrina del Tribunal Constitucional sentada a partir de la STC 4/1981 y consolidada en la STC 31/2010).

Los caracteres definitorios de la naturaleza jurídica del Estado de las Autonomías son:

- **Titularidad única de la soberanía nacional**: Conforme al **artículo 1.2 CE**, la soberanía nacional reside de manera única e indivisible en el pueblo español. Las Comunidades Autónomas no son sujetos soberanos ni poseen poder constituyente originario; su poder deriva directamente de la Constitución.
- **Autonomía política cualificada frente a mera autarquía administrativa**: Las Comunidades Autónomas (CCAA) gozan de **autonomía política**, lo que implica la titularidad de potestad legislativa primaria (elaboración de leyes emanadas de sus propios Parlamentos), la dirección de políticas públicas sectoriales y la potestad de autogobierno a través de instituciones ejecutivas y asamblearias propias. Por el contrario, los entes locales (municipios y provincias, artículos 140 y 141 CE) ostentan una **autonomía administrativa** de gestión, dotada de potestad reglamentaria y autoorganizativa, pero sin potestad legislativa.
- **El principio dispositivo (*open-ended system*)**: La Constitución no dibujó directamente el mapa de las CCAA ni creó de forma coactiva las diecisiete autonomías actuales. En su lugar, consagró el derecho a la autonomía como una facultad disponible que debía activarse voluntariamente por las provincias y municipios limítrofes mediante los procedimientos del Título VIII.

- **Unidad estatal y pluralismo territorial**: El modelo compatibiliza la existencia de un único ordenamiento estatal supremo con una pluralidad de ordenamientos jurídicos autonómicos plenamente integrados en el ordenamiento global.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|                 MODELO TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL                 |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  SOBERANÍA NACIONAL ÚNICA (Art. 1.2 CE: Reside en el pueblo español)  |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  AUTONOMÍA POLÍTICA (Comunidades Autónomas):                          |
|  • Potestad legislativa (leyes autonómicas emanadas de Parlamentos).  |
|  • Gobierno propio y administración autonómica institucional.         |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA (Entidades Locales: Municipios y Provincias): |
|  • Potestad reglamentaria y autoorganización (Ordenanzas y Bandos).   |
|  • Gestión directa de intereses de la comunidad vecinal (Arts. 140/141).|
+-----------------------------------------------------------------------+
```

1.2. Principios Constitucionales Rectores de la Organización Territorial

La articulación territorial descansa sobre un conjunto de principios informadores de obligado cumplimiento:

1.2.1. El Principio de Unidad (Artículo 2 CE)

- *"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (...)".*
- Es el principio cardinal que actúa como límite infranqueable del derecho a la autonomía. Impide la secesión territorial, veda el reconocimiento de soberanías fragmentadas y exige la existencia de un núcleo básico e irreductible de competencias e instituciones comunes para toda la Nación.

1.2.2. El Principio de Autonomía (Artículos 2 y 137 CE)

- El **artículo 137 CE** proclama que *"el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses".*
- La autonomía de municipios, provincias y CCAA está garantizada institucionalmente por la Constitución, lo que impide que el legislador estatal o autonómico pueda vaciar de contenido sus competencias nucleares.

1.2.3. El Principio de Solidaridad Interterritorial (Artículos 2, 138.1 y 158.2 CE)

- El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un **equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español**, y atendiendo muy particularmente a las circunstancias del hecho insular.
- **Instrumento financiero específico (artículo 158.2 CE)**: Con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituye un **Fondo de Compensación Interterritorial** con destino a gastos de inversión, cuyos recursos son distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias con menor renta per cápita.

1.2.4. El Principio de Igualdad de Derechos y Obligaciones (Artículo 139.1 CE)

- *"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".*
- El Tribunal Constitucional (SSTC 37/1987, 247/2007) ha matizado que la igualdad no significa uniformidad matemática absoluta; las CCAA pueden legítimamente regular de modo diferenciado las materias de su competencia, pero siempre que se preserve un **estándar mínimo común e inviolable de las posiciones jurídicas fundamentales** de la ciudadanía fijado por las leyes básicas del Estado (artículo 149.1.1ª CE).

- **Prohibición de privilegios (artículo 138.2 CE)**: Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas **no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales**.

1.2.5. El Principio de Unidad de Mercado y Libre Circulación (Artículo 139.2 CE)

- *"Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español".*
- Proscribe las aduanas interiores, las barreras fiscales, las trabas proteccionistas y las exigencias de homologación técnica injustificadas que fragmenten la economía nacional (reforzado por la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado).

---

2. VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA Y LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

2.1. Las Vías Constitucionales de Acceso al Autogobierno

La Constitución de 1978 previó distintos itinerarios procedimentales para la constitución de las Comunidades Autónomas:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  VÍAS DE ACCESO A LA AUTONOMÍA EN LA CE                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. VÍA ORDINARIA O COMÚN (Art. 143 CE):                                |
|     • Iniciativa: Diputaciones + 2/3 de los municipios (mayoría censo). |
|     • Plazo perentorio: 6 MESES desde el primer acuerdo.                |
|     • Asunción competencial inicial: Solo Art. 148 CE.                  |
|     • Espera de 5 AÑOS para ampliar competencias hacia el Art. 149.     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2. VÍA ESPECIAL O RÁPIDA (Art. 151 CE):                                |
|     • Iniciativa: Diputaciones + 3/4 de los municipios (mayoría censo). |
|     • Ratificación en REFERÉNDUM por MAYORÍA ABSOLUTA de electores en   |
|       CADA PROVINCIA.                                                   |
|     • Asunción competencial: Acceso directo al TECHO MÁXIMO (Art. 149)  |
|       sin esperar el plazo de 5 años.                                   |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  3. VÍA SIMPLIFICADA "HISTÓRICA" (Disposición Transitoria 2ª CE):       |
|     • Territorios con Estatutos plebiscitados en la II República        |
|       (Cataluña, País Vasco y Galicia). Exentas de la iniciativa 151.1. |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  4. VÍA EXCEPCIONAL POR LEY ORGÁNICA (Art. 144 CE):                     |
|     • Motivos de interés nacional: Madrid (144.a), Ceuta/Melilla (144.b)|
|       o sustitución de corporaciones locales (144.c - Caso Almería).    |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2.1.1. La Vía Ordinaria o Común (Artículo 143 CE)

- **Requisitos subjetivos de iniciativa (143.2)**: Debía ser promovida simultáneamente por todas las **Diputaciones provinciales** interesadas o el órgano interinsular correspondiente y por las **dos terceras partes (2/3) de los municipios** cuya población representara, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
- **Plazo de caducidad**: Estos requisitos debían ser cumplimentados en el plazo improrrogable de **seis meses** desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas. En caso de no prosperar, la iniciativa no podía reiterarse hasta transcurridos **cinco años** (143.3).
- **Elaboración del proyecto de Estatuto (artículo 146 CE)**: Elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, elevándose a las Cortes Generales para su tramitación ordinaria como Ley Orgánica.

- **Límite temporal competencial**: Las CCAA que accedieron por esta vía solo pudieron asumir originariamente las materias tasadas en el **artículo 148.1 CE**. Para poder asumir materias del artículo 149 no reservadas en exclusiva al Estado, debían esperar el transcurso de **cinco años** y proceder a la reforma de sus Estatutos (artículo 148.2 CE).

2.1.2. La Vía Especial o Rápida (Artículo 151 CE)

- Diseñada para alcanzar desde el momento inicial el **máximo techo competencial** permitido por la Constitución (artículo 149) sin someterse a la moratoria de cinco años.
- **Iniciativa reforzada (151.1)**: Exigió el acuerdo de las Diputaciones provinciales y de las **tres cuartas partes (3/4) de los municipios** de cada una de las provincias afectadas que representaran, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
- **Ratificación mediante referéndum**: Dicha iniciativa debía ser formalmente ratificada mediante **referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia** integrantes del censo electoral.
- **Elaboración del Estatuto (151.2)**: Convocatoria de una asamblea de parlamentarios, redacción del texto por una comisión de la asamblea y remisión a la Comisión Constitucional del Congreso, debate conjunto, **referéndum vinculante del cuerpo electoral de las provincias afectadas**, y ratificación final por los Plenos del Congreso y del Senado.
- **El Caso Histórico de Andalucía**:
- Andalucía fue la **única Comunidad Autónoma española que conquistó su autogobierno por la vía heroica y plenaria del artículo 151 de la CE**, mediante movilizaciones populares históricas (4 de diciembre de 1977) que desembocaron en el **referéndum del 28 de febrero de 1980**.
- En dicha votación se obtuvo la mayoría absoluta del censo electoral en siete provincias, pero en la **provincia de Almería** los votos afirmativos representaron el 42,3% del censo (no alcanzando la mayoría absoluta formal del censo de dicha circunscripción).
- Para evitar la frustración de la voluntad mayoritaria andaluza, las Cortes Generales aprobaron la **Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre**, de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica del artículo 151 CE (al amparo del artículo 144.c CE), integrando plenamente a Almería y aprobándose el primer Estatuto andaluz en 1981 (Estatuto de Carmona).

2.1.3. La Vía Simplificada de la Disposición Transitoria Segunda

Permitió acceder directamente al régimen del artículo 151 a aquellos territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía durante la Segunda República y contasen a la entrada en vigor de la CE con regímenes provisionales de autonomía. Se aplicó a **Cataluña, País Vasco y Galicia**, que quedaron exentas de recabar la iniciativa del artículo 151.1 y pasaron directamente a la elaboración del Estatuto conforme al artículo 151.2.

2.1.4. La Vía Excepcional del Artículo 144 CE

Las Cortes Generales, mediante **Ley Orgánica**, por motivos de interés nacional, quedaron facultadas para:

- Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones históricas del artículo 143.1 (art. 144.a, aplicado para la **Comunidad de Madrid** mediante LO 3/1983).
- Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial (art. 144.b, aplicado para **Ceuta y Melilla** mediante las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995).
- Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143 o el artículo 151 (art. 144.c, aplicado en Almería y en Segovia).

2.2. Los Estatutos de Autonomía: Naturaleza Jurídica y Contenido

El **artículo 147 de la CE** consagra a los Estatutos de Autonomía como la pieza angular del ordenamiento autonómico:

2.2.1. Naturaleza Jurídica Dual

El Estatuto de Autonomía posee una singular **naturaleza dual o bifronte**:

- Es la **norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma**, situándose en la cúspide de su ordenamiento propio como auténtica "constitución regional".
- Es, simultáneamente, una **Ley Orgánica del Estado** integrada en el ordenamiento jurídico general del Reino de España, formando parte del denominado **bloque de la constitucionalidad** (artículo 28.1 LOTC).
- No puede ser modificado unilateralmente ni por el Parlamento autonómico (requiere ley de Cortes) ni por las Cortes Generales en solitario (requiere el procedimiento estatutario pactado).

2.2.2. Contenido Mínimo Imperativo (Artículo 147.2 CE)

Los Estatutos de Autonomía deberán contener preceptivamente:

- **La denominación de la Comunidad** que mejor corresponda a su identidad histórica.
- **La delimitación de su territorio**.
- **La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias**.
- **Las competencias asumidas** dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios inherentes a las mismas.

---

3. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.1. El Esquema Institucional del Artículo 152.1 CE

El artículo 152.1 fijó un diseño institucional obligatorio para las CCAA de la vía del artículo 151, que posteriormente el bloque de reformas estatutarias generalizó a todas las Comunidades Autónomas españolas:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|        ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS CCAA (ART. 152.1 CE)           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. ASAMBLEA LEGISLATIVA (Parlamento):                                  |
|     • Elegida por sufragio universal con sistema proporcional.          |
|     • Asegura representación de las diversas zonas del territorio.      |
|     • Ejerce la potestad legislativa, presupuestaria y control político.|
+-------------------------------------------------------------------------+
|  2. CONSEJO DE GOBIERNO:                                                |
|     • Órgano colegiado titular de funciones ejecutivas y administrativas|
|     • Responsabilidad política solidaria ante la Asamblea.              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  3. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA:                                |
|     • Elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por Rey. |
|     • Doble condición: Suprema representación de la Comunidad y         |
|       representación ordinaria del Estado en aquella.                   |
|     • Dirige el Consejo de Gobierno.                                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  4. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (TSJ):                                |
|     • Corona la organización judicial en el ámbito de la CA             |
|     • NO es órgano de la Comunidad Autónoma, sino del PODER JUDICIAL    |
|       ÚNICO del Estado radicado en el territorio autonómico.            |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **La Asamblea Legislativa (Parlamento autonómico)**:
- Órgano unicameral dotado de potestad legislativa originaria en las materias asumidas en su Estatuto.
- Sus miembros gozan de las prerrogativas de inviolabilidad por votos y opiniones, inmunidad procesal y aforamiento penal ante el Tribunal Superior de Justicia respectivo (y ante el Tribunal Supremo fuera de la CA).
- **La Presidencia de la Comunidad Autónoma**:
- Elegido preceptivamente por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros mediante el debate de investidura y nombrado formalmente por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno.
- Ostenta una doble vertiente institucional:
- **Suprema representación de la Comunidad Autónoma**.
- **Representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma**.
- Dirige el Consejo de Gobierno y nombra y separa libremente a sus Consejeros.
- **El Consejo de Gobierno**:
- Órgano ejecutivo colegiado titular de la potestad reglamentaria y la función ejecutiva autonómica. Responde solidariamente de su gestión política ante la Asamblea.
- **El Tribunal Superior de Justicia (TSJ)**:
- El artículo 152.1 *in fine* culmina la cúspide judicial regional en el Tribunal Superior de Justicia (en Andalucía, el TSJA con sede en Granada).
- **Aviso dogmático de examen**: El TSJ **no es una institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma**, sino un órgano integrado en el **Poder Judicial único del Estado** (artículo 117.5 CE: principio de unidad jurisdiccional).

3.2. La Administración de las Comunidades Autónomas

- La Administración autonómica reproduce a escala territorial la estructura de departamentos ministeriales, denominados **Consejerías**.
- Se divide en:
- *Servicios centrales*: Consejerías, Viceconsejerías, Secretarías Generales Técnicas y Direcciones Generales.
- *Servicios periféricos desconcentrados*: En Andalucía, las **Delegaciones del Gobierno de la Junta** y las **Delegaciones Territoriales** en cada una de las ocho provincias.
- *Sector público instrumental autonómico*: Organismos autónomos, agencias públicas empresariales (ej. Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía - ASSDA) y empresas públicas.

3.3. Mecanismos de Control sobre las Comunidades Autónomas (Artículo 153 CE)

El control de la actividad de los órganos de las CCAA se ejerce de forma tasada por los siguientes cauces:

- Por el **Tribunal Constitucional**: El relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley (leyes autonómicas, decretos legislativos y decretos-leyes autonómicos).
- Por el **Gobierno de la Nación, previo dictamen del Consejo de Estado**: El del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 CE.
- Por la **Jurisdicción Contencioso-Administrativa**: El de la administración autónoma y sus normas reglamentarias (reglamentos y decretos ejecutivos autonómicos).
- Por el **Tribunal de Cuentas**: El económico y presupuestario externo.

3.4. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma (Artículo 154 CE)

- Nombrado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

- Dirige la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad. Tiene rango de Subsecretario y sede oficial en la capital autonómica (en Andalucía, en Sevilla, en la Plaza de España).

3.5. El Mecanismo Extraordinario de Coerción Federal (Artículo 155 CE)

El **artículo 155 de la CE** regula el instrumento supremo de defensa del orden constitucional frente a desviaciones autonómicas graves:

- **Presupuestos de hecho habilitantes**:
- Que una Comunidad Autónoma **no cumpliere las obligaciones** que la Constitución u otras leyes le impongan.
- Que actuare de forma que **atente gravemente al interés general de España**.
- **Procedimiento reglado en dos fases**:
- *Fase previa*: Requerimiento previo y formal dirigido por el Presidente del Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma para que subsane el incumplimiento o cese en su conducta lesiva.
- *Fase de autorización*: De no ser atendido el requerimiento, el Gobierno solicitará la autorización de la Cámara Alta. Requiere la aprobación por la **mayoría absoluta del Senado**.
- **Medidas coercitivas**: Obtenida la autorización senatorial, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CA al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general, pudiendo dar instrucciones directas a todas las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma.

---

4. LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

4.1. Marco Constitucional General (Artículo 147.3 CE)

El **artículo 147.3 CE** consagra la rigidez formal de los Estatutos de Autonomía al disponer que *"la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica"*.

De este mandato emanan dos reglas esenciales:

- **Procedimiento bilateral o paccionado**: La reforma exige la concurrencia indispensable de dos voluntades: la de la Comunidad Autónoma (a través de su Parlamento y, en su caso, de su cuerpo electoral) y la del Estado (a través de las Cortes Generales).
- **Reserva de Ley Orgánica**: El Estado no puede aprobar o modificar un Estatuto mediante ley ordinaria; requiere necesariamente el procedimiento cualificado de Ley Orgánica (mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto, artículo 81.2 CE).

4.2. Procedimientos de Reforma en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

La **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía**, regula en su **Título X (artículos 248 a 250)** dos cauces diferenciados de modificación estatutaria:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                  REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA         |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ARTÍCULO 248 EAAnd):                          |
|  1. INICIATIVA:                                                         |
|     • 1/3 de los Diputados del Parlamento de Andalucía.                 |
|     • El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.                  |
|     • Las Cortes Generales del Estado.                                  |
|     • Iniciativa Municipal: 1/3 de los municipios que representen       |
|       al menos 1/3 del censo electoral andaluz.                         |
|  2. APROBACIÓN PARLAMENTARIA AUTONÓMICA:                                |
|     • Requiere MAYORÍA DE DOS TERCIOS (2/3) del Parlamento andaluz.     |
|  3. TRAMITACIÓN EN CORTES GENERALES:                                    |
|     • Aprobación como LEY ORGÁNICA por el Congreso y Senado.            |
|  4. RATIFICACIÓN DEMOCRÁTICA PRECEPTIVA:                                |
|     • REFERÉNDUM VINCULANTE del cuerpo electoral andaluz.               |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (ARTÍCULO 249 EAAnd):                       |
|  • ÁMBITO: Reformas que afecten exclusivamente al Título IV             |
|    (Instituciones de autogobierno) y NO a relaciones con el Estado.     |
|  • TRÁMITE: 2/3 del Parlamento andaluz + Ley Orgánica de Cortes.        |
|  • EXCEPCIÓN: NO REQUIERE REFERÉNDUM (Art. 249.2 EAAnd).                |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

4.2.1. El Procedimiento Ordinario de Reforma (Artículo 248 EAAnd)

Es el procedimiento general obligatorio para cualquier modificación sustantiva del Estatuto (derechos, competencias, régimen territorial o financiero):

- **Iniciativa formal**:
- El Parlamento de Andalucía, a propuesta de **un tercio (1/3)** de sus miembros.
- El **Consejo de Gobierno** de la Junta de Andalucía.
- Las **Cortes Generales**.
- Los **municipios andaluces**, mediante acuerdo de al menos **un tercio (1/3) de los municipios** de Andalucía que representen, al menos, un tercio del censo electoral.
- **Aprobación en sede parlamentaria andaluza**: El proyecto de reforma requiere ser aprobado por la **mayoría cualificada de dos tercios (2/3)** de los miembros del Parlamento de Andalucía. Si no se alcanza dicha mayoría, la iniciativa decae y no puede reiterarse durante el mismo período de sesiones.
- **Tramitación y aprobación en las Cortes Generales**: Aprobada la reforma en Andalucía, se remite a las Cortes Generales, tramitándose como Proyecto de Ley Orgánica con arreglo a los Reglamentos de las Cámaras.
- **Ratificación obligatoria por referéndum**: Una vez aprobada la Ley Orgánica por las Cortes Generales, el texto debe ser sometido preceptiva y obligatoriamente a **referéndum vinculante del pueblo andaluz**, entendiéndose aprobado el nuevo Estatuto si obtiene la mayoría afirmativa de los votos válidamente emitidos.

4.2.2. El Procedimiento Simplificado (Artículo 249 EAAnd)

Se reserva para supuestos de reorganización institucional interna:

- **Ámbito tasado**: Modificaciones que afecten exclusivamente a la organización de las instituciones de autogobierno comprendidas en el Título IV del Estatuto, siempre que **no alteren las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado**.
- **Tramitación**: Exige la aprobación por **dos tercios (2/3)** del Parlamento de Andalucía y posterior aprobación por las Cortes Generales mediante **Ley Orgánica**.
- **Diferencia esencial de examen**: Este procedimiento simplificado **no requiere ser sometido a referéndum popular** (artículo 249.2 EAAnd).

---

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

El modelo del Estado de las Autonomías despliega una proyección cotidiana directa en el ejercicio profesional del **Técnico/a Medio de Educación Social** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32):

- **La titularidad competencial autonómica en materia social**:
- En virtud de la vía del artículo 151 y del Estatuto de 2007, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la **competencia exclusiva en materia de servicios sociales, voluntariado, menores y familias** (artículo 61 EAAnd).
- De dicha competencia exclusiva emanan las leyes sustantivas que rigen el ejercicio profesional: la **Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía** y la **Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía**.
- **La descentralización hacia el nivel municipal propio**:
- El artículo 91 del EAAnd y la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA, arts. 8 y 9)** descentralizan operativamente en los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes como Utrera la **gestión propia de los Servicios Sociales Comunitarios**.
- Por mandato estatutario (artículo 91.2 EAAnd), cualquier asignación competencial autonómica hacia los municipios debe ir acompañada preceptivamente de la **dotación financiera suficiente** para su sostenimiento.
- **El Educador/a Social en el engranaje territorial**:
- En el CSSC de Utrera, el Técnico/a de Educación Social ejecuta programas diseñados por la Junta de Andalucía (como los Equipos de Tratamiento Familiar - ETF, regulados por Decreto 100/2022, o el protocolo SIMIA de maltrato infantil) bajo la dirección orgánica del Ayuntamiento de Utrera.
- El profesional actúa como la interfase técnica de proximidad donde convergen las normas autonómicas y la autonomía de la corporación local utrerana para responder a las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad de barriadas prioritarias como El Tinte.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Precepto rector de la organización territorial**: **Artículo 137 CE** (Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas).
- **Diferencia de autonomía**: CCAA tienen **autonomía política** (legislativa); Entidades Locales tienen **autonomía administrativa** (gestión y ordenanzas).
- **Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE)**: Financiación de gastos de inversión para corregir desequilibrios entre CCAA y provincias.
- **Mayoría de municipios en vía ordinaria (art. 143.2 CE)**: **Dos terceras partes (2/3)** de los municipios que representen la mayoría del censo electoral.
- **Plazo de caducidad en vía ordinaria (art. 143.2 CE)**: **Seis meses** desde el primer acuerdo corporativo.
- **Moratoria competencial en vía ordinaria (art. 148.2 CE)**: Espera de **cinco años** para ampliar competencias hacia el art. 149.
- **Mayoría de municipios en vía especial (art. 151.1 CE)**: **Tres cuartas partes (3/4)** de los municipios de cada provincia (mayoría del censo).

- **Referéndum del artículo 151.1 CE**: Requiere voto afirmativo de la **mayoría absoluta de los electores de cada provincia**.
- **Fecha del referéndum autonómico de Andalucía**: **28 de febrero de 1980** (Día de Andalucía).

10. **Norma que desbloqueó el acceso autonómico andaluz por Almería**: **Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre** (en base al art. 144.c CE).

11. **Supuestos del artículo 144 CE**: Provincias sin entidad histórica (Madrid), enclaves no provinciales (Ceuta y Melilla) y sustitución de iniciativa local.

12. **Contenido mínimo obligatorio del Estatuto (art. 147.2 CE)**: 4 elementos: denominación de la CA, delimitación territorial, instituciones y sede, y competencias asumidas.

13. **Rango normativo del Estatuto de Autonomía**: **Ley Orgánica del Estado** y norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.

14. **Cuaterna institucional del artículo 152.1 CE**: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente de la CA y Tribunal Superior de Justicia.

15. **Naturaleza del Tribunal Superior de Justicia (art. 152.1 in fine)**: No es órgano de la CA; forma parte del **Poder Judicial único del Estado**.

16. **Control del Gobierno sobre funciones delegadas autonómicas (art. 153.b CE)**: Previo **dictamen del Consejo de Estado**.

17. **Mayoría del Senado para activar el artículo 155 CE**: **Mayoría absoluta del Senado**, tras requerimiento previo desatendido.

18. **Iniciativa de reforma estatutaria andaluza (art. 248 EAAnd)**: 1/3 del Parlamento andaluz, Consejo de Gobierno, Cortes Generales, o 1/3 de municipios con 1/3 del censo.

19. **Mayoría parlamentaria andaluza para reformar el Estatuto (art. 248.2 EAAnd)**: **Dos tercios (2/3)** de los miembros del Parlamento de Andalucía.

20. **Ratificación obligatoria del Estatuto andaluz (art. 248.4 EAAnd)**: **Referéndum preceptivo y vinculante** del cuerpo electoral andaluz.

21. **Reforma estatutaria sin referéndum (art. 249 EAAnd)**: Solo para el Título IV (Instituciones) sin afectar a relaciones con el Estado.

22. **Sede del Delegado del Gobierno en Andalucía (art. 154 CE)**: La ciudad de **Sevilla** (Plaza de España).

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (TÍTULO VIII CE)
│
├── 1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
│   ├── Unidad de la Nación (Art. 2) | Autonomía política de CCAA y administrativa de Entes Locales (Arts. 2
y 137).
│   ├── Solidaridad (Arts. 2, 138 y 158.2: Fondo de Compensación Interterritorial para inversiones).
│   └── Igualdad de derechos y obligaciones (Art. 139.1) | Unidad de mercado y libre circulación (Art.
139.2).
│
├── 2. VÍAS DE ACCESO AL AUTOGOBIERNO
│   ├── Vía Ordinaria (Art. 143): 2/3 municipios (mayoría censo) + Diputaciones | Plazo 6 meses | Espera 5
años.
│   ├── Vía Especial (Art. 151): 3/4 municipios + Diputaciones + REFERÉNDUM MAYORÍA ABSOLUTA DEL CENSO.
│   │   └── Caso Andalucía: Referéndum 28F 1980 -> Desbloqueo Almería por Ley Orgánica 13/1980 (Art. 144.c).
│   ├── Vía "Histórica" (DT 2ª): Cataluña, País Vasco y Galicia (Estatutos II República).
│   └── Vía Excepcional (Art. 144): Madrid (LO 3/1983), Ceuta y Melilla (Leyes Orgánicas 1 y 2/1995).
│
├── 3. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA (Art. 147 CE)
│   ├── Naturaleza: Norma institucional básica de la CA + Ley Orgánica del Estado (Bloque
Constitucionalidad).
│   └── Contenido Mínimo (147.2): Denominación CA | Territorio | Instituciones y Sede | Competencias.
│
├── 4. INSTITUCIONES DE LAS CCAA (Art. 152.1 CE)
│   ├── Asamblea Legislativa (Parlamento): Sistema proporcional, potestad legislativa y presupuestaria.
│   ├── Presidente: Elegido por Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey (Representación suprema
y ordinaria).
│   ├── Consejo de Gobierno: Funciones ejecutivas y reglamentarias.
│   ├── TSJ: Culmina la organización judicial en la CA (Órgano del PODER JUDICIAL, no de la CA).
│   ├── Control estatal (Art. 153): TC (leyes), Gobierno con Consejo de Estado (delegadas), C-A (actos) y T.
Cuentas.
│   └── Coerción estatal (Art. 155): Requerimiento previo al Presidente de la CA + MAYORÍA ABSOLUTA DEL
SENADO.
│
└── 5. REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA (LO 2/2007)
    ├── Ordinaria (Art. 248): Iniciativa (1/3 Parlamento, Gob., Cortes, 1/3 municipios) -> 2/3 Parlamento
andaluz
    │                         -> Ley Orgánica Cortes Generales -> REFERÉNDUM PRECEPTIVO Y VINCULANTE.
    └── Simplificada (Art. 249): Solo Título IV (Instituciones) sin afectar a Estado -> 2/3 Parlamento + LO
(SIN REFERÉNDUM).
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Afirmar que en la vía ordinaria del artículo 143 CE se exigía la aprobación de las tres cuartas partes (3/4) de los municipios.

Clave Jurídica: Es un error por cruce de cifras. En la **vía ordinaria (art. 143) se exigían dos terceras partes (2/3) de los municipios**; las **tres cuartas partes (3/4) se exigían exclusivamente en la vía especial del artículo 151**.

- **Trampa**: Sostener que el Tribunal Superior de Justicia es un órgano de autogobierno propio de la Comunidad Autónoma.

Clave Jurídica: Aunque se cite en el artículo 152.1 CE, el **Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de la Comunidad Autónoma**. En España rige el principio de unidad jurisdiccional (artículo 117.5 CE); el Poder Judicial es único y estatal, y el TSJ es el escalón judicial supremo del Estado en el territorio de la Comunidad.

- **Trampa**: Creer que el artículo 155 CE (coerción estatal) requiere la autorización de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Clave Jurídica: Es la trampa más habitual en Derecho Autonómico. El artículo 155.1 CE exige la aprobación por **mayoría absoluta del Senado** (la Cámara de representación territorial), sin intervención decisoria del Congreso de los Diputados.

- **Trampa**: Indicar que la reforma ordinaria del Estatuto de Autonomía de Andalucía puede entrar en vigor sin someterse a referéndum popular.

Clave Jurídica: El **artículo 248 del EAAnd impone de forma inexcusable la ratificación mediante referéndum del cuerpo electoral andaluz**. Solo el procedimiento simplificado del artículo 249 (organización institucional del Título IV sin afección al Estado) prescinde del referéndum.

- **Trampa**: Afirmar que Andalucía accedió a la autonomía por la vía simplificada de la Disposición Transitoria Segunda de la CE.

Clave Jurídica: Falso. La DT 2ª se aplicó a Cataluña, País Vasco y Galicia. Andalucía accedió mediante el **procedimiento agravado y democrático del artículo 151 CE**, complementado por la Ley Orgánica 13/1980 para desbloquear Almería.

- **Trampa**: Considerar que las Cortes Generales pueden modificar unilateralmente un Estatuto de Autonomía mediante una ley ordinaria.

Clave Jurídica: El artículo 147.3 CE consagra la rigidez estatutaria. La reforma exige seguir el procedimiento previsto en el propio Estatuto y requiere forzosamente la aprobación de las Cortes mediante **Ley Orgánica**.

- **Trampa**: Confundir la figura del Delegado del Gobierno con la del Presidente de la Comunidad Autónoma como representante del Estado.

Clave Jurídica: El Presidente de la Comunidad Autónoma ostenta la **representación ordinaria del Estado en la CA** (artículo 152.1 CE). El **Delegado del Gobierno** (artículo 154 CE) es una autoridad administrativa nombrada por el Gobierno de la Nación para dirigir la Administración del Estado en la región y coordinarla con la autonómica.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), la descentralización del Estado Autonómico fundamenta el marco competencial del **Técnico/a Medio de Educación Social**:

- **Traspaso competencial y suficiencia financiera (artículo 91 EAAnd)**: La intervención socioeducativa municipal con menores y familias en exclusión social en Utrera descansa en la articulación de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (LAULA). Cuando el Educador/a Social ejecuta medidas del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) o interviene en prevención del absentismo escolar en barriadas prioritarias como El Tinte, materializa competencias que la Junta de Andalucía ha descentralizado hacia el Ayuntamiento de Utrera con dotación de créditos transferidos, garantizando la proximidad y eficacia en la atención vecinal.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Título VIII "De la Organización Territorial del Estado", artículos 137 a 158; arts. 2 y Disposiciones Transitorias (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre*, de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica (BOE nº 306, de 22 de diciembre de 1980).
- *Ley 7/1985, de 2 de abril*, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de abril de 1985).

- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo*, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Título X "Reforma del Estatuto", artículos 248 a 250 (BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007; BOE nº 68, de 20 de marzo de 2007).
- *Ley 5/2010, de 11 de junio*, de Autonomía Local de Andalucía - LAULA (BOJA nº 122, de 23 de junio de 2010).
- **Jurisprudencia Constitucional Relevante**:
- *STC 4/1981 y STC 31/2010*: Doctrina general sobre la naturaleza del Estado de las Autonomías y los límites del autogobierno.
- *STC 89/2019*: Constitucionalidad y procedimiento de aplicación de las medidas coercitivas del artículo 155 CE.